BlaiseConnect — Guide juridique

Ce qu'il faut écrire, publier et signer pour proposer l'application à plusieurs écoles
Version 1 — 26 octobre 2026 — Document de travail interne

Avertissement. Ce document est un guide d'organisation rédigé à partir de connaissances générales. Ce n'est **pas un avis juridique**. Les références légales citées sont données pour que vous puissiez les vérifier vous-mêmes. Avant de signer un premier contrat avec une école, faites relire vos textes par un avocat ou un juriste (droit du numérique / protection des données). Les montants et seuils indiqués évoluent : vérifiez-les sur les sites officiels cités en fin de document.

1. Le point de départ et l'essentiel en une page

Votre situation : deux développeurs majeurs, établis en France, sans société, qui veulent proposer BlaiseConnect à plusieurs écoles situées en Guinée, tout en restant propriétaires de l'application.

Ce qu'il faut retenir

- **Vous n'avez pas besoin de créer une société tout de suite.** Vous pouvez continuer à développer et faire des démonstrations gratuites avec des données fictives.
- **Dès le premier euro facturé, il faut un statut professionnel déclaré.** Le plus simple et gratuit : la **micro-entreprise**, au nom d'**une seule** personne (le « titulaire »). Elle s'ouvre en ligne sur le guichet unique des formalités d'entreprises.
- **Les obligations sur les données personnelles s'appliquent même sans société et même gratuitement** : vous traitez des données d'enfants, dont des informations médicales. Ne chargez jamais de vraies données d'élèves tant que le contrat de sous-traitance (DPA) n'est pas signé avec l'école.
- **Le minimum avant la première école :** mentions légales, CGU, politique de confidentialité, contrat de service (SaaS), DPA, et un accord écrit entre vous deux.
- **Le risque le plus lourd n'est pas fiscal, il est lié aux données** (fuite de données d'élèves) et à la **propriété du code** entre vous deux. Ce sont les deux premiers sujets à traiter.

Les trois phases et ce qu'elles exigent

Phase	Ce que vous faites	Ce qu'il faut avoir
A. Développement et démo aucun revenu	Vous développez, vous montrez l'appli avec des données fictives.	Accord écrit entre vous deux (section 6). Aucune vraie donnée d'élève. Pas encore de démarchage commercial à grande échelle.
B. Pilote une première école	Une école utilise l'appli, avec de vraies données. Vous facturez ou vous allez facturer.	**Micro-entreprise** (un titulaire) + mentions légales complètes + CGU + politique de confidentialité + contrat SaaS + DPA + notice famille (sections 2 à 5).
C. Plusieurs écoles	Vous vendez régulièrement à plusieurs établissements.	**Création d'une société** (SAS/SASU/SARL), cession des droits sur le code à la société, isolation technique entre écoles, assurance responsabilité civile professionnelle / cyber.

Précaution sur la micro-entreprise. Elle n'a **qu'un seul titulaire**. Cette personne signe les contrats, émet les factures, encaisse l'argent et en répond sur son activité. L'autre développeur n'a aucun droit formel sur ces revenus ni sur la relation avec les écoles. Un **accord écrit entre vous deux** (section 6) est donc indispensable, même entre amis.

2. Les pages légales du site et de l'application

Ces pages doivent être accessibles depuis un **pied de page visible sur toutes les pages** (y compris la page de connexion) et, pour certaines, présentées au moment de l'inscription.

Document	Statut	Contenu à écrire
Mentions légales	**OBLIGATOIRE** LCEN, art. 6-III	• **Éditeur** : nom et prénom du titulaire, statut (« entrepreneur individuel — micro-entrepreneur »), adresse, téléphone, e-mail, numéro SIREN. • **Directeur de la publication** : le titulaire (ou l'un de vous deux). • **Hébergeur** : nom, adresse et téléphone de la société qui héberge le site (VPS). • Mention de TVA si vous êtes en franchise : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ». • Propriété intellectuelle : l'application, le code, le nom et le logo appartiennent à l'éditeur ; reproduction interdite. • Contact et renvoi vers la politique de confidentialité. Une adresse personnelle publiée peut poser problème : renseignez-vous sur la domiciliation ou sur la possibilité de masquer votre adresse personnelle dans les registres officiels.

Conditions générales d'utilisation (CGU)	**INDISPENSABLE** pour les utilisateurs	S'adresse aux utilisateurs finaux (administrateurs d'école, enseignants, élèves, parents). Plan : 1. Objet et acceptation des conditions ; versions successives. 2. Description du service et de ses limites (service fourni à l'école, pas directement aux familles). 3. Comptes : création par l'école, matricule personnel, mot de passe confidentiel, interdiction de partager ses identifiants, responsabilité des actions faites avec son compte. 4. Règles d'usage : usage licite, interdiction d'accéder aux données d'autrui, de contourner la sécurité, d'extraire les données en masse, d'introduire du contenu illicite. 5. Rôles et droits d'accès (admin / enseignant / élève) ; information médicale à accès restreint. 6. Contenus saisis par les utilisateurs : l'école reste responsable de l'exactitude des notes, absences et informations. 7. Disponibilité : service fourni « en l'état », maintenances et interruptions possibles. 8. Propriété intellectuelle : droits de l'éditeur sur l'application ; l'utilisateur ne reçoit qu'un droit d'usage personnel. 9. Suspension ou suppression d'un compte en cas de manquement. 10. Responsabilité de l'éditeur (limitée) et signalement d'un problème de sécurité. 11. Données personnelles : renvoi à la politique de confidentialité. 12. Droit applicable, modification des CGU, contact.
Politique de confidentialité	**OBLIGATOIRE** RGPD, art. 12-14	Deux niveaux : la vôtre (site, comptes, journaux techniques), et un **modèle que chaque école reprend** pour informer ses familles (elle est responsable du traitement). Contenu : • Qui est responsable (l'école) et qui est sous-traitant (vous), avec coordonnées. • Données collectées : identité, classe, notes, absences et retards, emploi du temps, coordonnées des responsables, photo, informations médicales particulières, données de connexion. • Finalités : gestion de la scolarité, suivi pédagogique, communication école-familles, sécurité du service. • Base légale pour chaque finalité (mission de l'école, contrat, consentement pour la photo ou l'information médicale…). • Destinataires : personnel habilité de l'école, hébergeur, vous (sous-traitant). Aucune vente de données, aucune publicité. • Durée de conservation (par exemple : durée de la scolarité puis archivage selon la règle de l'école ; suppression à la fin du contrat). • Transferts hors de l'Union européenne (les utilisateurs sont en Guinée ; l'hébergement est en UE) : l'expliquer clairement. • Droits : accès, rectification, effacement, limitation, opposition — comment les exercer (auprès de l'école d'abord). • Sécurité (en termes simples) et procédure en cas de fuite. • Droit de réclamation : autorité de contrôle compétente (CNIL pour vous ; autorité de protection des données guinéenne pour l'école — à vérifier). • Mention spéciale pour les **mineurs** et les **données de santé**.

Politique cookies / traceurs	COURTE	Si l'application n'utilise que le cookie de session (strictement nécessaire à la connexion) : pas de bandeau de consentement, mais une phrase dans la politique de confidentialité qui l'explique (nom du cookie, durée, finalité). Si vous ajoutez un outil de statistiques, de la publicité ou un service tiers qui dépose des traceurs : il faudra un bandeau avec choix « Accepter / Refuser » et une politique détaillée.
Conditions générales de vente (CGV) / tarifs	SUR DEMANDE Code de commerce L441-1	Page « Tarifs » ou document remis à l'école : prix, périodicité, devise, hors taxes ou non, moyens de paiement. Le contrat complet figure en section 3.
Page Contact / Support	RECOMMANDÉE	Adresse e-mail de support, délais de réponse annoncés, procédure pour signaler un problème de sécurité ou une demande de droits sur les données.
Mentions à la collecte	OBLIGATOIRE	Une courte phrase d'information sous chaque formulaire qui collecte des données (création de compte, formulaire de contact) : qui traite, pourquoi, combien de temps, comment exercer ses droits, avec lien vers la politique.
Acceptation des CGU	INDISPENSABLE preuve	Case « J'ai lu et j'accepte les CGU et la politique de confidentialité » à la première connexion (et à chaque nouvelle version). Enregistrer en base : compte, **version** du texte, **date et heure**. Cette trace sert de preuve en cas de litige.
Page « Frais de scolarité »	À ADAPTER	Cette page est aujourd'hui propre à un établissement. En multi-écoles, son contenu doit venir de **chaque école** (règlement financier de l'école, pas le vôtre). Ne publiez pas le règlement ou les documents d'un établissement réel sans son autorisation écrite.
Médiation de la consommation	NON APPLICABLE	Vos clients sont des professionnels (les écoles), pas des consommateurs : pas de médiateur de la consommation à mentionner pour ce service.

Modèle de départ pour les mentions légales (à compléter)

Éditeur du site : [Prénom NOM], entrepreneur individuel (micro-entrepreneur), SIREN [numéro], domicilié(e) à [adresse]. Contact : [e-mail] — [téléphone].
TVA : TVA non applicable, article 293 B du CGI. *(à retirer ou adapter si vous êtes assujettis)*
Directeur de la publication : [Prénom NOM].
Hébergeur : [Raison sociale de l'hébergeur], [adresse], [téléphone].
Propriété intellectuelle : l'application BlaiseConnect, son code source, sa marque, son logo et ses contenus sont protégés. Toute reproduction ou réutilisation sans autorisation écrite est interdite.
Données personnelles : voir la politique de confidentialité.

3. Les documents à signer avec chaque école

3.1 Contrat de service SaaS (licence d'utilisation)

C'est le contrat principal. Clauses à prévoir :

1. **Parties** : l'école (nom, représentant légal, pays) et l'éditeur.
2. **Objet** : accès à BlaiseConnect en ligne. L'école reçoit une **licence d'utilisation non exclusive, non cessible**. Elle ne devient **pas propriétaire** du logiciel ni du code.
3. **Périmètre** : modules inclus (comptes, notes, absences, emploi du temps, bulletins…), nombre d'utilisateurs ou d'élèves, évolutions.

4. **Prix et paiement** : montant, périodicité (annuelle conseillée), devise, moyen de paiement, frais bancaires de transfert à la charge de qui, date d'échéance, pénalités de retard.
5. **Durée, renouvellement, résiliation** : durée initiale, préavis, résiliation pour manquement, ce qui se passe à la fin (voir réversibilité).
6. **Niveau de service** : disponibilité visée, horaires du support, délai de réponse, maintenance programmée. Promettre peu, tenir ses promesses.
7. **Obligations de l'école** : exactitude des données saisies, gestion des comptes de ses utilisateurs, **information des familles**, accomplissement des **formalités locales de protection des données**, sécurité de ses propres postes et mots de passe.
8. **Propriété intellectuelle** : tout reste à l'éditeur ; les **données saisies restent à l'école**.
9. **Confidentialité** réciproque.
10. **Protection des données** : renvoi au DPA (3.2), qui fait partie du contrat.
11. **Réversibilité** : à la fin du contrat, l'école peut exporter ses données dans un format lisible ; elles sont ensuite supprimées dans un délai annoncé.
12. **Responsabilité** : limitée (par exemple au montant des sommes payées sur les 12 derniers mois), sauf faute lourde ou dolosive ; exclusion des dommages indirects ; pas de garantie de résultat.
13. **Force majeure** : coupures d'électricité ou d'internet, pannes d'hébergeur, événements extérieurs.
14. **Cession du contrat** : l'éditeur peut le transférer à une société qui reprendrait l'activité (important pour passer de la micro-entreprise à une société).
15. **Droit applicable et règlement des litiges** : droit français ; tribunal de commerce compétent ou arbitrage. Pour un client en Guinée, un **arbitrage** peut faciliter l'exécution d'une décision sur place — à faire arbitrer par un juriste.
16. **Langue** : français.

3.2 Contrat de sous-traitance des données (DPA, RGPD art. 28)

Obligatoire dès que vous traitez des données personnelles pour le compte d'une école. L'école est **responsable du traitement**, vous êtes **sous-traitant**. Le contrat doit prévoir :

- L'objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, les types de données (dont données d'enfants et de santé) et les catégories de personnes.
- Vous ne traitez les données que **sur instruction documentée** de l'école.
- **Confidentialité** : toute personne autorisée chez vous est tenue au secret.
- **Sécurité** (art. 32) : mesures techniques et organisationnelles (annexe).
- **Sous-traitants ultérieurs** : liste (hébergeur…), autorisation de l'école, mêmes obligations imposées en cascade.
- **Aide à l'école** pour répondre aux droits des personnes, notifier une violation, réaliser une analyse d'impact.
- **Notification des violations** de données à l'école « dans les meilleurs délais » (fixer un délai court, par exemple 24 à 48 h).
- **Fin du contrat** : restitution puis suppression des données, avec attestation.
- Droit d'**audit** et mise à disposition des informations prouvant votre conformité.
- **Transferts** hors UE : localisation de l'hébergement, garanties.

3.3 Annexe sécurité du DPA

Décrivez **uniquement ce qui est réellement en place**. Exemples de mesures à documenter, après vérification : mots de passe stockés sous forme de hash (jamais en clair), connexion en HTTPS, en-têtes de sécurité HTTP, cookie de session protégé, verrouillage après échecs de connexion, accès limité par rôle, base de données non exposée sur internet, sauvegardes chiffrées et testées, journalisation sans données sensibles, mises à jour régulières, accès de l'équipe aux données de production limité et tracé.

3.4 Documents à fournir à l'école pour ses familles

- **Notice d'information** aux familles (modèle de politique de confidentialité à personnaliser).
- **Modèle d'autorisation / consentement parental** : photo de l'élève, informations médicales, usage de la plateforme. Les parents ou responsables légaux consentent pour les mineurs.
- **Guide de bonnes pratiques** pour l'école : gestion des comptes, départ d'un employé, mots de passe.

3.5 Annexes commerciales

- Grille tarifaire et devise.
- Description du niveau de service (SLA) et du support.
- Liste des sous-traitants ultérieurs et des lieux d'hébergement.

4. Les données personnelles : ce qui concerne votre produit

4.1 Qui est quoi

Rôle	Qui	Conséquence
Responsable du traitement	Chaque école cliente	Décide pourquoi et comment les données sont utilisées, informe les familles, répond aux demandes de droits, accomplit les formalités en Guinée.
Sous-traitant	Vous (l'éditeur)	Traitez les données **uniquement pour le compte de l'école**, sécurisez, aidez, supprimez à la fin. Vous ne pouvez pas réutiliser ces données pour votre compte (statistiques commerciales, démarchage…).
Sous-traitant ultérieur	L'hébergeur (et tout autre prestataire : e-mail, sauvegarde)	Contrat de sous-traitance avec lui ; à citer dans votre DPA.

Vous êtes établis en France : le **RGPD** vous est applicable en tant que sous-traitant, même si les élèves sont en Guinée. Les écoles restent soumises à la **loi guinéenne** sur la protection des données personnelles (loi de 2016 sur la cybersécurité et la protection des données — *à faire vérifier par un juriste*).

4.2 Les points sensibles de votre base

- **Informations médicales** (`medical_condition`) : donnée sensible au sens du RGPD (art. 9), concernant des mineurs. Conseils : champ **facultatif**, collecté seulement si utile, accès limité aux personnes qui en ont besoin, jamais dans les journaux techniques, jamais envoyé par e-mail, consentement ou base légale clairement établis par l'école. Faites vérifier si des règles sur l'hébergement de données de santé peuvent s'appliquer à ce type d'information.
- **Photos des élèves** : droit à l'image ; autorisation des responsables légaux conservée par l'école.
- **Notes, absences, comportement** : pas « sensibles » au sens légal, mais à forte conséquence sociale ; limiter l'accès au strict nécessaire.
- **Coordonnées des responsables** : seulement les rôles autorisés.
- **Mots de passe et sessions** : hash robuste, durée de session limitée.
- **Environnements de test** : uniquement des données fictives.

4.3 Obligations internes à tenir (même sans société)

Obligation	Ce qu'il faut faire

Registre des traitements du sous-traitant (art. 30-2)	Un tableau simple : écoles clientes, types de traitements, sous-traitants ultérieurs, transferts, mesures de sécurité.
Procédure en cas de fuite (art. 33)	Qui détecte, qui décide, comment prévenir l'école rapidement, quoi documenter, comment corriger. À écrire **avant** qu'un incident arrive.
Gestion des droits des personnes	Les demandes arrivent à l'école ; vous l'aidez (export, rectification, suppression) dans un délai convenu.
Politique de conservation et de suppression	Durée de conservation par type de donnée ; suppression à la fin du contrat ; suppression des sauvegardes anciennes.
Accès de l'équipe aux données de production	Principe du moindre accès, comptes nominatifs, journalisation, jamais de copie de la production sur un poste personnel.
Analyse d'impact (AIPD)	À évaluer avec un juriste : traitement de données de mineurs et de santé à grande échelle peut la rendre nécessaire.
Délégué à la protection des données (DPO)	Probablement non obligatoire à votre taille ; à valider. Désignez au moins un **référent** protection des données.

5. Ce qui change dans le produit (à prévoir côté technique)

Certains engagements juridiques ne sont tenables que si l'application les permet. À prévoir avant la première école avec de vraies données :

☐ **Isolation entre écoles** (multi-établissements) : une école ne doit jamais voir les données d'une autre. À concevoir dès maintenant (identifiant d'établissement sur chaque donnée).
☐ **Export des données par école** (réversibilité) et **suppression complète** d'une école à la fin du contrat.
☐ **Journal d'acceptation des CGU** : version, date, compte.
☐ **Pages légales dans le pied de page** de toute l'application et du site public (mentions légales, CGU, confidentialité, cookies).
☐ **Journal des accès sensibles** (consultation d'informations médicales, export de données).
☐ **Configuration par école** : nom, logo, mentions légales et règlement financier propres à chaque établissement.
☐ **Sauvegardes chiffrées**, restauration testée, hébergement dans l'UE.
☐ **Durée de session et verrouillage** déjà présents : à documenter dans l'annexe sécurité.
☐ **Environnement de démonstration** séparé, avec uniquement des données fictives.

6. Entre vous deux : accord, code et marque

6.1 Convention de collaboration (à signer maintenant)

Même sans société, signez un document court, daté, signé par les deux. Il évite le conflit le plus fréquent entre associés. À y écrire :

1. **Qui est quoi** : titulaire de la micro-entreprise (qui facture), développeurs contributeurs, rôle de chacun.
2. **Propriété du code et de la marque** : par exemple « le code produit par chacun appartient à chacun à parts égales (ou selon les parts X/Y) et chacun accorde au titulaire une licence d'exploitation pour proposer le service ». Prévoir que chacun **cédera ses droits à la société** dès sa création.
3. **Partage des revenus et des charges** (hébergement, domaine, outils, avocat) : pourcentages, reversement du titulaire à l'autre, périodicité, justificatifs.

4. **Décisions** : qui décide quoi, comment on départage en cas de désaccord, seuil à partir duquel les deux doivent être d'accord (signature d'un contrat, prix, nouvelle école).
5. **Départ de l'un** : préavis, ce qu'il emporte ou non, rachat de sa part, interdiction d'utiliser le code concurrent ? (à discuter).
6. **Confidentialité** et **sécurité** : accès à la production, gestion des mots de passe.
7. **Création de la société** : conditions et délai (par exemple « dès la 2e école ou dès X € de chiffre d'affaires ») ; apport du code à la société.
8. **Résolution des différends** : médiation puis tribunal compétent.

6.2 Vérifier d'où vient le code

- **Cadre scolaire ou d'emploi** : si l'application a été développée dans le cadre d'un cursus ou d'un stage, vérifiez que l'établissement ou l'entreprise ne revendique pas de droits (règlement, convention de stage). Obtenez au besoin une renonciation écrite.
- **Licences open source** : dressez la liste des bibliothèques (React, Vite, FastAPI, SQLAlchemy, Lucide, etc.) et de leur licence. Vérifiez qu'aucune ne vous interdit un usage commercial ou ne vous impose de publier votre code (licences « copyleft »).
- **Contenus tiers** : images, polices, icônes, textes copiés. Utilisez des éléments dont vous avez les droits.
- **Documents de tiers** : règlement financier, fiche d'inscription et autres modèles du dépôt (ils portent sur un établissement réel) ne peuvent pas être distribués à d'autres écoles sans autorisation.

6.3 Marque, nom de domaine, assurance

- **Recherche d'antériorité** sur « BlaiseConnect » (base de l'INPI) avant d'investir dans le nom.
- **Dépôt de marque** à l'INPI (coût de l'ordre de quelques centaines d'euros ; à vérifier). La Guinée est membre de l'**OAPI** : un dépôt auprès de l'OAPI protège la marque sur ce territoire.
- **Nom de domaine** à votre nom (titulaire = personne physique ou future société), avec un contact administratif sûr.
- **Assurance responsabilité civile professionnelle** (et cyber si possible) : à étudier dès la phase pilote.

7. Facturer depuis la France à une école en Guinée

- **Statut** : micro-entreprise (activité de prestation de services / édition de logiciels). Vérifiez le plafond de chiffre d'affaires et le régime de cotisations auprès de l'URSSAF.
- **TVA** : en franchise en base, vous n'en facturez pas et mentionnez « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ». Pour des clients hors UE, le lieu d'imposition des services peut aussi les exclure du champ de la TVA française. **À confirmer avec un expert-comptable.**
- **Factures** : numérotation continue, mentions légales de facture, devise, taux de change appliqué, conditions de paiement et pénalités de retard.
- **Compte bancaire dédié** à l'activité (recommandé, parfois obligatoire selon le chiffre d'affaires).
- **Paiement depuis la Guinée** : virement international, frais, délais, éventuelles règles de change locales. Prévoir une **facturation en avance** (annuelle ou trimestrielle) plutôt qu'à la fin.
- **Fiscalité locale du client** : l'école peut avoir des obligations (retenue à la source ou autre) sur un paiement vers l'étranger. Demandez-le-lui par écrit et prévoyez dans le contrat qui supporte les taxes locales.
- **Contrôle de conformité** : conservez contrats, factures, preuves de paiement 10 ans.

8. Spécificités Guinée

- **Protection des données** : l'école est responsable du traitement au regard du droit guinéen. Elle peut devoir déclarer ses traitements ou demander une autorisation auprès de l'autorité compétente, notamment pour un **transfert de données hors de Guinée** (vos serveurs sont en Europe). Mettez dans le contrat : « l'école déclare avoir accompli ou accomplira les formalités locales requises » et proposez un **dossier type** pour l'aider.
- **Hébergement local** : vérifiez si une obligation de conserver les données en Guinée existe pour certains établissements ou certaines données.
- **Mineurs et autorité parentale** : règles locales d'âge et de consentement à confirmer.
- **Preuve électronique et signature** : acceptez un contrat signé électroniquement ou scanné, et précisez la valeur des échanges d'e-mails.
- **Langue et contacts** : contrat en français ; désignez un **interlocuteur unique** dans chaque école (directeur ou responsable informatique) qui représente l'école.
- **Litiges** : la Guinée est membre de l'**OHADA**, ce qui encadre l'arbitrage et l'exécution des décisions ; à intégrer au choix de la clause de règlement des litiges.
- **Avis local** : une consultation unique d'un juriste ou d'un avocat guinéen avant la première signature est un petit coût pour un gros gain de sécurité.

9. Plan d'action par ordre de priorité

Tout de suite (phase A, avant toute vraie donnée)

☐ Signer la **convention de collaboration** entre vous deux (propriété du code, partage, décisions, départ).
☐ Choisir l'**hébergeur dans l'UE** et lire/accepter son contrat de sous-traitance.
☐ Faire l'**inventaire des licences open source** et vérifier l'**origine du code**.
☐ Faire la **recherche d'antériorité** sur le nom « BlaiseConnect ».
☐ Retirer ou isoler du dépôt les documents d'un établissement réel non autorisés.
☐ Utiliser **uniquement des données fictives** en démonstration.

Avant la première école (phase B)

☐ S'immatriculer en **micro-entreprise** (un titulaire).
☐ Publier **mentions légales, CGU, politique de confidentialité, politique cookies** (pied de page partout).
☐ Ajouter la **case d'acceptation des CGU** avec journal de preuve.
☐ Rédiger le **contrat SaaS**, le **DPA** et son **annexe sécurité**, la **notice famille**.
☐ Écrire la **procédure de fuite de données** et le **registre des traitements**.
☐ Décider du sort de **medical_condition** (facultatif, accès restreint, base légale).
☐ Obtenir une **relecture par un avocat** du contrat et du DPA.
☐ Demander à l'école ses **formalités locales** de protection des données.
☐ Souscrire une **assurance RC pro** (et cyber si possible).

Avant la 2e école (phase C)

☐ Créer la **société** et lui **céder les droits** sur le code et la marque.
☐ Mettre en place l'**isolation multi-écoles**, l'export et la suppression par école.
☐ Déposer la **marque** (INPI, puis OAPI pour la Guinée).

☐ Reprendre contrats et mentions légales au nom de la société, avec avenant de cession du contrat aux écoles existantes.

10. Questions à poser à un juriste (liste prête à l'emploi)

1. Pouvons-nous nous contenter d'une micro-entreprise avec un titulaire unique pour un pilote, et comment protéger l'autre développeur ?
2. Le contrat SaaS et le DPA proposés sont-ils conformes au RGPD pour un sous-traitant établi en France servant un client en Guinée ?
3. Quelles formalités l'école doit-elle accomplir en Guinée (déclaration, autorisation de transfert) et peut-on s'y conformer par un dossier type ?
4. Le champ d'informations médicales d'un élève mineur nous soumet-il à des règles particulières (consentement, hébergement de données de santé) ?
5. Une analyse d'impact (AIPD) est-elle nécessaire pour ce type de traitement ?
6. Quelle clause de litiges choisir (tribunal français, arbitrage) pour que nous puissions faire exécuter une décision en Guinée ?
7. Comment organiser la cession des droits sur le code à la future société, et protéger notre propriété intellectuelle d'ici là ?
8. Faut-il une assurance particulière pour ce risque (fuite de données de mineurs) ?

11. Sources officielles à consulter

- **RGPD** (règlement UE 2016/679), notamment art. 9, 12-14, 28, 30, 32, 33 — *cnil.fr*, rubrique « Sous-traitants » et « Guide du sous-traitant ».
- **Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)**, art. 6 — mentions légales d'un site (*legifrance.gouv.fr*).
- **Code de commerce**, art. L441-1 et L441-10 — conditions générales de vente entre professionnels et délais de paiement.
- **Code général des impôts**, art. 293 B — franchise en base de TVA.
- **Guichet unique des formalités d'entreprises** (*formalites.entreprises.gouv.fr*) — micro-entreprise et société.
- **URSSAF** (*autoentrepreneur.urssaf.fr*) — cotisations, plafonds, déclaration du chiffre d'affaires.
- **INPI** (*inpi.fr*) — recherche d'antériorité et dépôt de marque ; **OAPI** — protection de la marque en Guinée.
- **Loi guinéenne sur la cybersécurité et la protection des données personnelles** (2016) et autorité de protection des données guinéenne — à vérifier auprès d'un juriste local.
- **OHADA** — droit des affaires et arbitrage (*ohada.org*).